

1501264-18.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

DIEGO DOS SANTOS SILVA e JOÃO VITOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501264-18.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501264-18.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

DIEGO DOS SANTOS SILVA e JOÃO VITOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, e c. c. o art. 61, inc. II, "j", ambos do Cód. Penal, porque no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 14h13min, na Rua São Paulo, 2.330, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam com eles e mantinham em depósito, para futura entrega a terceiros, duas porções de "maconha", pesando 19,38g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, um aparelho celular e R\$ 677,00.

Guardas civis municipais abordaram os réus na via, após constatarem a prática da traficância por intermédio das imagens de câmeras de monitoramento, localizando-se, nas vestes de João Vitor, uma porção de "maconha", o celular e R\$526,00.

Em revista pessoal a Diego, encontraram os agentes R\$ 151,00, bem como, em uma árvore nas imediações, o restante da droga.

Conforme indicado no circuito de segurança, Diego permanecia próximo da árvore fornecendo porções individualizadas do tóxico a João Vitor, que entregava a usuários, destes recebendo o dinheiro.

Oferecida a denúncia foi o réu Diego notificado e apresentou defesa prévia.

Destaco estar em foco apenas o delito imputado ao réu Diego.

Com relação a João Vitor, foi o feito desmembrado ante a não localização e a citação por edital.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi interrogado o réu Diego.

Em debate, o representante do Ministério Público, pleiteou a absolvição do réu Diego sustentando, em suma, insuficiência de provas a delinear a autoria do crime. Neste mesmo sentido a manifestação da defesa.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, que revela o encontro do entorpecente, do celular e do dinheiro em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 20/23 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 111/113, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol - THC, a substância encontrada.

O laudo pericial, gerado com base nas imagens da câmera de segurança, foi acostado às fls. 126/157.

Em ambas as oportunidades, limitou-se Diego a assegurar destinar-se o entorpecente ao consumo dele e do corréu, com quem mantinha relacionamento amoroso.

Contam os agentes terem informações da equipe de monitoramento remoto propiciado a abordagem dos réus, ocasião na qual encontraram, nas vestes de João Vitor, uma porção de "maconha", o celular e R\$526,00.

Ocorre, como bem destacaram as partes, não haver certeza quanto à participação do réu Diego no comércio em análise.

No caso, dúvida existe quanto a ser Diego possuidor da integralidade do tóxico achado, bem como quanto ao destino a ser dado ao produto.

A prova apresentada não apontou, com a certeza exigida, auxiliasse Diego o corréu, ou que ambos forneciam tóxico a terceiros.

Assim, sob o crivo do contraditório, não se sustenta, portanto, a versão da acusação, havendo dúvida no tocante à atuação do réu Diego no ilícito, impondo-se a absolvição.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e absolvo DIEGO DOS

SANTOS SILVA, R.G. n.º 66.272.038, da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, e c. c. o art. 61, inc. II, "j", ambos do Cód. Penal, nos termos do artigo 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu Diego.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelos serviços prestados nestes autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas e cumpridas as formalidades legais.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA